

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 727/2536 นางสาว ไกเตียง แซ่ ดู
นาง กิมหiong แซ่กั๊ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 674

โจทก์ได้เข้าห้องพักในโรงแรมของจำเลยและนำรถยนต์ไปจอดไว้ที่ถนนหน้าโรงแรมตามที่พนักงานโรงแรมบอกให้จอด เพราะที่จอดรถยนต์ภายในโรงแรมเต็ม เมื่อรถยนต์ของโจทก์หายไป จำเลยในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมต้องรับผิดชอบโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้เข้าห้องพักในโรงแรมของจำเลย โดยจอดรถยนต์ไว้ที่หน้าโรงแรมตามที่พนักงานโรงแรมบอกให้จอด เนื่องจากที่จอดรถไม่เพียงพอ ต่อมารถยนต์ดังกล่าวหายไป ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าของโรงแรม และจำเลยที่ 2 ในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมร่วมกันชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 209,680 บาท และอีกวันละ 120 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์นำรถยนต์ไปจอดที่ถนนสาธารณะซึ่งมิได้อยู่ในความดูแลรักษาของโรงแรมและมิได้บอกกล่าวฝากรถยนต์ไว้ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 190,000 บาท แก่โจทก์ยกฟ้อง
สำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 2 เป็นเจ้า
สำนักโรงแรมชัยเจริญ เกี่ยวกับสถานที่จอดรถยนต์ที่โจทก์นำไปจอดไว้ นั้น โจทก์มี
ตัวโจทก์ นายถนอมศักดิ์วงศ์ และเด็กหญิงพจนา แซ่คู มานำสืบว่า นายถนอมศักดิ์
ได้ถามนายสมยศแล้ว นายสมยศว่าให้จอดรถบนหน้าโรงแรมเพราะที่จอดรถ
โรงแรมเต็มหมด ซึ่งนายสมยศพยานจำเลยก็เบิกความรับว่าโจทก์มาถามที่จอดรถ
นายสมยศบอกให้จอดที่ถนนหน้าโรงแรม เมื่อพิเคราะห์ถ่ายโรงแรมหมายเลข 2, 3
แล้วปรากฏว่าโรงแรมมีสภาพเป็นตึกแถว ที่โจทก์นำสืบว่าที่จอดรถภายในโรงแรม
เต็มจึงรับฟังได้และข้อเท็จจริงฟังได้ต่อไปว่า โจทก์นำรถไปจอดไว้ที่ถนนหน้า
โรงแรมตามที่นายสมยศพนักงานโรงแรมบอกให้จอด เมื่อรถของโจทก์หายไปจำเลย
ที่ 2 ในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 674 สำหรับจำนวนค่าเสียหายที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกา
เห็นว่า เป็นค่าเสียหายที่สมควรแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับศาลอุทธรณ์ ฎีกาจำเลย
ที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ